

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 291/2536 นางสาว สุพรรณีย์ จิตรธร
นาย ณัฐพงศ์ คน เพียร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 326

ป.วิ.พ. มาตรา 158 (5)

โจทก์บรรยายฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 1 ถึง 16 สิงหาคม 2532 เวลากลางวัน และกลางคืนต่อเนื่องกัน จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายต่างกรรมต่างวาระกัน โดยจำเลยได้กล่าวคำหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สามพร้อมทั้งบรรยาย ข้อความดังกล่าวแม้โจทก์จะมีได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดต่างกรรมต่าง วาระกันเป็นจำนวนกี่กรรม และแต่ละกรรมนั้นจำเลยกระทำความผิดเมื่อใดและ อย่างไรก็เป็นเพียงรายละเอียดที่โจทก์จะนำสืบได้ในชั้นพิจารณาฟ้องโจทก์ไม่เคลือบ คลุม

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 1 ถึง 16 สิงหาคม 2526 เวลากลางวันและกลาง คืนต่อเนื่องกัน จำเลยได้กระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระกันโดยกล่าวคำหมิ่น ประมาทใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สามว่า "จำเลยเคยได้เสียกับโจทก์หลายครั้ง" และ ว่า "ไม่ใช่จำเลยคนเดียวที่เคยได้เสียกับโจทก์ คนอื่น ๆ ก็เคยได้เสียกับโจทก์ด้วย" โดยเจตนาทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชังขอให้ลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326, 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาแล้วพิพากษาใหม่

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าเมื่อระหว่างวันที่ 1 ถึง 16 สิงหาคม 2532 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันจำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายต่างกรรมต่างวาระกัน โดยจำเลยได้กล่าวคำหมิ้นประมาทใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สามพร้อมทั้งบรรยายข้อความดังกล่าว เห็นว่าโจทก์ได้บรรยายฟ้องเกี่ยวกับการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้น ทุกรวมทั้งถ้อยคำพูดอันเกี่ยวกับข้อหมิ้นประมาทพอสมควรเท่าที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ฟ้องโจทก์จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 แล้ว แม้โจทก์จะมีได้บรรยายฟ้องให้ชัดเจนว่าที่จำเลยกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระกันนั้นเป็นจำนวนกี่กรรม และแต่ละกรรมนั้นจำเลยกระทำความผิดเมื่อใดและอย่างไร ก็เป็นเพียงรายละเอียดที่โจทก์จะนำเสนอได้ในชั้นพิจารณา

พิพากษายืน

(เขียวไท สุนทรนนท-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ